

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2161/2531

พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง
นายประพันธ์ หรือประพันธ์ อ่างคำ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 339, มาตรา 340, มาตรา 340 ตรี
ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 192

ฟ้องโจทก์ที่บรรยายว่าจำเลยทั้งสองมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยและใช้รถยนต์ กระบะเป็นยานพาหนะร่วมกันปล้นทรัพย์ของผู้เสียหายนั้นไม่ครบองค์ความผิดฐาน ปล้นทรัพย์ แม้ทางพิจารณาจะได้ความว่า จำเลยทั้งสองนั่งรถยนต์กระบะซึ่งมีว.เป็น ผู้ขับมากระทำความผิด ก็ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานปล้นทรัพย์ไม่ได้ แต่ลงโทษฐาน ชิงทรัพย์ได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันมีอาวุธปืนลูกซองไม่มีหมายเลข ทะเบียนของเจ้าพนักงานไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และได้พาอาวุธปืนดังกล่าวไปในหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยทั้งสองมีอาวุธปืนติดตัว และใช้รถยนต์กระบะเป็นพาหนะเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดร่วมกันปล้น ทรัพย์รวมราคา ๘๕๐,๓๐๐ บาทของผู้เสียหายซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายสงว เณรทองและนายสายรุ้ง ดอนไพรธรรมไปโดยทุจริต ในการปล้นทรัพย์ จำเลยทั้งสอง

ได้ใช้อาวุธปืนยิงนายสายรุ้งถึงแก่ความตายโดยเจตนาฆ่า เพื่อความสะดวกแก่การ ปล้นทรัพย์ ฯลฯ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๓๔๐, ๓๔๐ ตริ, ๘๓, ๙๑ และพระราชบัญญัติอาวุธปืน ยมาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ธิบของ กลางและให้จำเลยร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังมิได้รับคืบแก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๓๔๐ ทวิ วรรคท้าย ประกอบด้วยมาตรา ๓๔๐ ตริ, ๘๓, ๙๑ ลงโทษตาม มาตรา ๓๔๐ ทวิ วรรคท้ายซึ่งเป็นบทหนักให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสอง ลงโทษให้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ประกอบด้วยมาตรา ๕๒ หนึ่งในสาม คงจำคุก จำเลยตลอดชีวิต ธิบของกลาง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืบหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังมิ ได้คืบจำนวน ๓๐๐ บาท แก่ผู้เสียหาย ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ยกฟ้องในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๓๔๐ ทวิ วรรคท้าย, ๓๔๐ ตริด้วยนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันยิงผู้ตายโดยเจตนาฆ่าเพื่อ ความสะดวกในการลักทรัพย์และพาทรัพย์ไป และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า โจทก์ฟ้องบรรยายว่าจำเลยทั้งสองมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยและใช้รถยนต์กระบะเป็น ยานพาหนะร่วมกันปล้นทรัพย์ของผู้เสียหาย ศาลฎีกาเห็นว่าฟ้องของโจทก์ที่บรรยาย หรือกล่าวมาในฟ้องไม่ครบองค์ความผิดฐานปล้นทรัพย์ แม้ทางพิจารณาจะได้ความ

ว่า จำเลยทั้งสองนั่งรถยนต์กระบะซึ่งมีนายวิรัตน์ ศรีนวล เป็นผู้ขับมากระทำความผิด ก็ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานปล้นทรัพย์ไม่ได้ แต่ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานชิงทรัพย์ได้ การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๓๓๙ วรรคท้าย ประกอบด้วยมาตรา ๓๔๐ ตี

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๓๓๙ วรรคท้าย ประกอบด้วยมาตรา ๓๔๐ ตรี เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา ๓๓๙ วรรคท้าย ประกอบด้วยมาตรา ๓๔๐ ตรี ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด ให้ประหารชีวิต จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ประกอบด้วย มาตรา ๕๒ คงจำคุกจำเลยทั้งสองไว้ตลอดชีวิต นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลจังหวัดลำปาง - นายวรนาถ ภูมิถาวร

ศาลอุทธรณ์ - นายสัญญา ชิงหลกะ

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ